

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 566/2530

นายชำนาญ เสริบุตร

โจทก์

นายรอบโลก มุ่งดี กับพวก

จำเลย

นายชำนาญ เสริบุตร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 2 ได้วางหลักทรัพย์เป็นประกันค่าเสียหายตามคำพิพากษา ของศาลชั้นต้นไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด โจทก์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ มีทางชนะคดีในชั้นฎีกาหากให้จำเลยหรือตัวแทนรับหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนไป โจทก์อาจไม่มีทางบังคับคดีจากทรัพย์สินของจำเลยเมื่อโจทก์ชนะคดี โปรดสั่งระงับไม่อนุญาตให้จำเลยหรือตัวแทนรับหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 177)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เป็นเงิน 391,955 บาท จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบใช้ในวงเงิน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 391,955 บาท และต้นเงิน 25,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ และขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ได้มีภริยานางสาวจรัสรัตน์เสริบุตร ทายาท ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายบุญเลิศ แพงภู
งา กับพวก ที่ 2 รวม 3 คน นำ น.ส.3 ก.ของตนคนละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ มาวาง
เป็นหลักประกัน และทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 133)

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เสียด้วย
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 170,169)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 2
เฉพาะชั้นอุทธรณ์เท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ สัญญาค้ำประกันระงับแล้ว ผู้ค้ำประกันไม่ผูกพันที่จะต้องชำระ
หนี้แทนจำเลยที่ 2ต่อไป ไม่มีเหตุที่จะระงับการขอคืนหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 2
เฉพาะชั้นอุทธรณ์เท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ สัญญาค้ำประกันระงับแล้ว ผู้ค้ำประกันไม่ผูกพันที่จะต้องชำระ
หนี้แทนจำเลยที่ 2ต่อไป ไม่มีเหตุที่จะระงับการขอคืนหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อภินัย ปุષปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ